

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI SE
Peticionaria

v.

CORPORACION DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO

Peticionada

CASO NÚM: CA2025CV00485

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
LEY NÚM. 161-2009

REPLICA A DUPLICA EN OPOSICION

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Peticionaria ELI SE, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

Es importante comenzar nuestra réplica a la dúplica del CFSE resaltando en que la parte Demandada continúa insistiendo en que no tenían la obligación de obtener un permiso de construcción, ni pedirle autorización al dueño para hacer los trabajos en donde se cambió todo el sistema mecánico del edificio e incluso su localización. El CFSE admitió al Honorable Tribunal, que el edificio **NO** es de fondo, y que la titularidad de este recae en ELI, SE. Al igual se admitió por el CFSE que no ha consultado ni solicitado el aval del dueño del edificio para el cambio completo del sistema mecánico de su edificio. Lo que es aún peor el CFSE prosiguió la construcción sin permisos de construcción. Permisos de construcción que hoy en día por razones obvias no se han provisto al Honorable Tribunal o a la Parte Demandante como dueña del edificio.

La CFSE erróneamente señala en su escrito presentado en oposición que ELI SE no justificado cuales son las obras que alega requieren permisos, razón de ser del injunction presentado. El Honorable Tribunal conoce esto es incorrecto ya que como le evidenciamos por fotos y documentos incluidos hay prueba fehaciente de obras que requieren permisos de construcción. Evidencia la remoción total del sistema mecánico del edificio de la azotea al primer nivel al igual que del remplazo de los elevadores, que la única defensa disponible al CFSE es la presentación de los permisos requeridos por ley. Además, se incluyeron reportes

técnicos con fotografías incluidas que recogían los cambios ilegales realizados por el CFSE a la estructura. Incluso se sometió prueba de una de las torres de enfriamiento, rota **por las obras ilegales** contaminando el medioambiente. Se incluyó la prueba del cambio total de los sistemas de elevadores, también sin permisos. Todas estas obras requieren modificaciones eléctricas y de plomería significativas además de que literalmente es un sistema mecánico diferente al que originalmente fue diseñado, autorizado, construido y para el cual se expidió por la ARPe el permiso de uso. Permiso de uso que se encuentra en peligro hoy por las acciones contumaces y temerarias del CFSE.

Por otro lado, el CFSE cita **parcialmente** el contrato suscrito con ELI SE y no su totalidad. El CFSE omite lo que son precisamente sus obligaciones en el Lease Agreement, las cuales se establecen en la sección 2.1 del mismo. En cuanto al particular el inciso (h) de dicha sección lee de la siguiente manera

(h) Compliance with Laws and Regulations and Securing of Regulatory Approvals. The Lessee will comply or cause to be complied with all applicable laws, regulations and requirement of any governmental authority having jurisdiction over the Project Property and will secure or cause to be secured in a timely manner, at its sole cost and expense, all regulatory approvals, permits (other than the Use Permit or any permit required in order to obtain the Use Permit), licenses and authorizations necessary for the Project and the operation of the Project Property.

En el caso de autos el CFSE obvia cuando se expide el Permiso de Uso, ya que este evento conforme contrato **representa un requisito sine qua non** para que comenzara el término del Lease Agreement. Como nota aclaratoria el mismo fue obtenido por la Parte Demandante el 29 de junio de 2000, y notificado a la CFSE ese mismo para dar inicio al Lease Agreement¹. El termino de vigencia de este **se extiende al 29 de junio del 2030**. Se incluye como Exhibit copia del Permiso de Uso original emitido por ARPe, el cual recalcamos está en peligro de ser revocado por las modificaciones clandestinas del CFSE. Además, se incluye copia de la carta de submital dando comienzo al contrato de arrendamiento, según dispone la Sección 3.1 del contrato de arrendamiento, el cual define el “Commencement Date” del

¹ Adjunto Permiso de Uso del 29 de junio de 2000 y carta de tramite enviada a la CFSE, así dando inicio al termino de los 30 años que establece la Sección 3.1 del Contrato de Arrendamiento el cual dispone lo siguiente “3.1 Term. The Lessor here lets and demises the Project Property unto the Lessee, and the Lessee hereby takes and hires from the Lessor the Project Property, with all of its uses, easements and improvements, for a term of thirty (30) years (“The Term”), **commencing on the date the Use Permit shall be issued by the Regulations and Permits Administration** (“the Commencement Date”) and terminating the day before the date of the thirtieth anniversary of the Commencement Date (“the Termination Date”)”

contrato. Lo anterior lo incluimos atendiendo las controversias que surgen específicamente por las construcciones ilegales realizadas por la CFSE, que obligó a la presentación del **interdicto estatutario** bajo el artículo 14.1 de la ley 161 de 2009, proceso que no puede ser confundido por el **injunction clásico** al amparo de la regla 57 de Procedimiento Civil, el cual es un interdicto de una naturaleza, alcance y procedimientos totalmente diferentes.

No se puede perder de perspectiva que la CFSE no ha cumplido con sus obligaciones legales y contractuales en cuanto a la disposición **de material peligroso que emiten estos equipos mecánicos**, según es su obligación contractual conforme a la sección 2.1(g) del Lease Agreement. Estos equipos mecánicos que removieron y que continúa removiendo requieren unas certificaciones ambientales de su disposición, las cuales han sido solicitadas por desde el inicio y nunca han sido provistas. Otra de las peculiaridades contenidas en la ley 161 de 2009 que autoriza la concesión del injunction a tenor el artículo 14.1 de ley 161 de 2009 que dispone en su artículo 9.10 que:

... No obstante, cuando medie fraude, dolo, **engaño**, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o **en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales** o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La estructura se podrá modificar, conservar o demoler, **sólo después de que un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.**

La Regla 3.2.1 del Reglamento dispone que obras requieren permiso de construcción en Puerto Rico. Con diáfana claridad la sección recoge que:

REGLA 3.2.1 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN SECCIÓN 3.2.1.1
DISPOSICIONES GENERALES

a. Se presentará una solicitud de Permiso de Construcción para toda obra que contemple una (1) o más de las siguientes actividades:

- 1. Construcción**
- 2. Reconstrucción**
3. Remodelación
- 4. Demolición**
5. Obras de urbanización
- 6. Restauración**
- 7. Rehabilitación**
- 8. Ampliación**
- 9. Alteración**

b. Además de, cumplir con los requisitos generales establecidos en la Regla 2.1.9 del Tomo II, para la presentación de solicitudes de servicio, toda solicitud de Permiso de Construcción deberá cumplir con los requisitos específicos de esta Regla.

c. Se autorizará permiso para la construcción de más de un (1) edificio por solar, siempre y cuando se cumpla con los parámetros del distrito en que ubica la propiedad y el estacionamiento requerido.

d. **A la luz de la seguridad del público en general, la construcción, restauración, reconstrucción, ampliación, alteración, o remodelación de ascensores, equipos similares y relacionados a éstos, requieren de un Permiso de Construcción.**

e. **Las actividades de reconstrucción y remodelación no tendrán requisitos adicionales a los establecidos en la Sección 3.2.1.2 de este Capítulo.**

f. El Permiso de Construcción **culminará al someter el Informe Final de Obras. En aquellos casos en los que se añadan o modifiquen usos o licencias deberá proceder a presentar el Permiso Único.** Énfasis Suplido

El Reglamento es claro, y tanto el Sistema Mecánico de Enfriamiento como la modificación o sustitución de los ascensores requieren por la Ley 161 de 2009 y en el Reglamento Conjunto de forma específica la obligación de la obtención de un permiso de construcción por aspectos de seguridad pública. El legislador fue claro y específico e indica que a la luz de la seguridad pública no existe ningún atajo o dispensa a este requisito. Es precisamente por el expreso mandato legislativo que diferimos de la cualificación del CFSE de nuestra última moción como una dramática y casi teatral. Precisamente el legislador proscribió este tipo de obra clandestina, y cataloga la necesidad de un permiso de construcción como uno de interés apremiante ante la seguridad pública.

Alega el CFSE que sus obras de reubicación de las torres de enfriamiento, remplazo de chillers, remplazo de elevadores y demolición de una pared estructural no requieren permisos de construcción. Peor aún, ignora todas las obras realizadas de forma clandestina, de la cuales se suplió evidencia contundente, e intenta convencer al Tribunal que se trata meramente de un cambio de chillers, lo que adelantamos también requiere por sí solo de un permiso de construcción. Claramente la Ley y el Reglamento contradicen esta postura. A continuación, vamos a citar las obras que conforme el Reglamento están exentas de permiso de construcción, y verá el Honorable Tribunal que el CFSE está intentando

inducir a error, o sencillamente ignora o desconoce crasamente el estado de derecho aplicable.

La Regla 3.2.4 del Reglamento Conjunto dispone que:

REGLA 3.2.4 OBRAS EXENTAS DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
SECCIÓN 3.2.4.1 ACTIVIDADES QUE NO SE CONSIDERAN OBRAS DE CONSTRUCCION

a. **Como norma general, toda obra de construcción enlistada en la Regla 3.2.1 requiere la obtención de un Permiso de Construcción.**

b. Las siguientes obras no se consideran obras de construcción y no requerirán un permiso de construcción, **siempre y cuando no formen parte de otra obra o desarrollo mayor:**

1. Pintura de edificios o estructuras existentes.
2. Sellado de techos.
3. Trabajos de jardinería.
4. Relleno de grietas, salideros y goteras en el edificio o estructura.
5. Enlucido (empañetado) de obras de hormigón existentes.
6. Instalación o cambio de losetas de piso, azulejos, cerámica o cualquier otra terminación de piso o pared.
7. Instalación de acústicos y luminarias.
8. Instalación, cambios o sustitución de puertas, ventanas o vitrinas.
9. Instalación de equipos o su relocalización **cundo no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica;**
10. Instalación de equipos o elementos de cocinas y baños, **cundo no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica;**
11. gypsum board **no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica.**
12. cyclone fence polyvinyl chloride (pvc), metal, y materiales similares, siempre y **cundo no conlleven instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica.**
13. Asfaltar calles, caminos o estacionamientos existentes.

c. Cuando la actividad se vaya a realizar en Sitios y Zonas Históricas así declaradas por la JP, el ICP o la Asamblea Legislativa, o en otras áreas especiales donde así se establezca mediante Reglamento o resolución, deberá obtener la autorización correspondiente del ICP, mediante una solicitud de recomendación de arqueología y conservación histórica (SRA)

¿Cómo pretende el CFSE que el Tribunal interprete que la remoción de las torres de enfriamiento de la azotea al primer nivel **no sea considerado una obra mayor** o sencillamente se pueda realizar sin conllevar **la instalación de elementos estructurales, mecánicos, plomería o eléctrica?** **Es imposible y un acto desesperado de que no se ventile ante**

este Tribunal obras que claramente atentan contra la seguridad pública. Nuevamente no es drama o actos teatrales, es la cruda realidad, las obras requerían permiso y el CFSE construyó y peor aún construye, sin el permiso requerido atentando contra la seguridad publica de toda persona que este en el edificio.

De igual forma el Reglamento es claro y la sustitución de los sistemas de elevadores específicamente requieren la obtención de un permiso de construcción. Sin este permiso de construcción el uso de los ascensores no solo es ilegal, sino que atenta contra la seguridad pública. De nuevo no hay drama ni aspectos teatrales, es una cruda realidad.

El cambio de chillers un sábado y domingo con una grúa claramente lo que persigue es operar en la oscuridad de la clandestinidad. La disposición de material mecánico requiere unas certificaciones e inspecciones, para su disposición, ya que las mismas contienen materiales peligrosos. Lo anterior lo quiere barrer debajo de la alfombra el CFSE cuando que continua con el patrón de creerse que está por encima de la ley, los reglamentos y el orden público.

Mientras el edificio siga siendo de ELI SE, toda acción de construcción en el mismo va a ser fiscalizada como dueño del edificio responsable asegurándole de contar con el cumplimiento de ley y la obtención de todo los permisos y certificaciones ambientales necesarias, tal y como se hizo al momento de construirse el mismo, el cual fue avalado por todas las agencias pertinentes hasta su terminación que resulto en un Permiso de Uso emitido por ARPE. Todas estas acciones ilegales que continúa haciendo la CFSE, ponen en riesgo dicho permiso de uso en detrimento del patrimonio de ELI y de la operación de la CFSE.

En cuanto a los elevadores el CFSE hace mención que un correo electrónico del Ing. Luis Bruno del CFSE, quien menciona un permiso del Departamento del Trabajo en cuanto a los elevadores, no obstante, obvian por completo lo que contenía dicho endoso. Dicha carta termina con el siguiente párrafo

Esta Oficina aprueba el permiso de instalación condicionado a cumplir con : (1) el reglamento de Ascensores y equipos relacionados, (2) el Código A17.1, Edición 2010, Código de Seguridad para Ascensores y Escaleras Mecánicas, (3) someter la Solicitud de Inscripción y el Certificado de Inspección, (4) cualquier otro requerimiento de las agencias gubernamentales

aplicable, (5) las recomendaciones del fabricante e (6) identificar los ascensores con el número original de la placa de datos HG64458-1,2,3, y 4.

Aclaremos, solo para propósitos de discusión, que dichas condiciones nunca fueron completadas o satisfechas por la CFSE. No obstante lo anterior la autorización del Departamento del Trabajo no constituye un permiso de construcción. En ánimos de destacar lo absurdo, ¿es acaso que se le delegaron las facultades de la OGPe al Departamento del Trabajo mediante convenio con la Junta de Planificación, para delegarle la facultad de otorgar permisos de construcción? La autorización o permiso que requiere la sección 3.2.1(d) del Reglamento Conjunto a **la luz de la seguridad del público en general, en la construcción, restauración, reconstrucción, ampliación, alteración, o remodelación de ascensores, equipos similares y relacionados a éstos, es de un Permiso de Construcción. Este permiso lo da la OGPe. Nuevamente le preguntamos a este Honorable Tribunal ¿ha provisto evidencia o copia del permiso de construcción requerido por ley el CFSE en el caso de autos?** Plaza Las Américas, Inc., Rose Land, S.E. v. N & H, S.E. / Tienda Sedeco 166 DPR 631 (2005) La respuesta es no.

En el caso de autos existen daños inminentes para el dueño de la propiedad. El Permiso de Uso puede estar en tela de juicio ya que las construcciones hechas por la CFSE han carecido de las aprobaciones gubernamentales pertinentes, como exige la ley y el contrato entre las partes. Las modificaciones realizadas y que se continúan realizando han cambiado sustancialmente el permiso autorizado, Dichas obras fueron realizadas a espaldas del Dueño de la Propiedad y de las agencias encargadas de otorgar los permisos de construcción necesarios y requeridos por Ley. No hay duda que ELI continua siendo el dueño del edificio, por lo que cualquier accidente de un trabajador pudiese recaer en el titular de la propiedad, y la CFSE no ha provisto las pólizas de seguro necesarias para evitar dicho riesgo, aun cuando la misma es una obligación contractual de la CFSE y las mismas se le han solicitado repetidamente pero la CFS ha hecho caso omiso.² Es por estas razones que todo uso fruto de una construcción ilegal al igual que cualquier construcción modificación o mejora debe ser detenida inmediatamente hasta tanto la CFSE cumpla con sus requisitos de ley y requisitos contractuales.

² Ver Carta del 7 de diciembre de 2022 la Sra. Lisa Rosa Birriel, y carta dando seguimiento el 27 de febrero de 2023.

Finalmente No debemos perder de perspectiva que la petición de *injunction* incoada no es **un *injunction* clásico**, como confunde el CFSE, sino un *injunction* creado por legislación especial ("*injunction* estatutario"). La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos en Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, según enmendada, dispone, en lo pertinente:

Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024) La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito. Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada *ultra vires*. El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida. El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de

abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo.

En relación con el *injunction* estatutario, el tratadista Cuevas Segarra, expone que se trata de un recurso especial, **distinto al interdicto clásico u ordinario. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., Estados Unidos, Pubs. J.T.S., 2011, T. V, pág. 1672.**

Este tipo de interdicto especial busca la obtención de órdenes para la paralización, ya sea inmediata, provisional o permanente, **de conducta contraria a la ley, como ocurre en el caso de autos.** Señala el tratadista que **no se requiere alegación, ni prueba de daño irreparable; o sea, dicho en otras palabras,** bastaría con que el CFSE haya violado la ley de permisos como ocurrió en el caso de autos.

En el presente caso la Demandante le acreditó al Honorable Tribunal lo siguiente:

(1) La existencia de la ley 161 de 2009 según enmendada y el Reglamento Conjunto vigente reglamento que regula el hecho de que una obra como la que nos ocupa requiere un permiso de construcción, y

(2) El CFSE están haciendo uso o realizando una actividad en violación a la ley o reglamento.

Lo determinante preliminarmente al solicitarse un *injunction* estatutario es si la situación **está o no cobijada bajo el estatuto** contenido en el artículo 14.1 de la ley 161 de 2009. *Cobos Liccía v. De Jean Packing Co., Inc.*, 124 DPR 896, 903 (1989). El Tribunal le comprende examinar los propósitos de la legislación y si la prueba presentada demuestra *prima facie* que el demandante está protegido por el estatuto.

Es claro que las pretensiones del CFSE de que se le apliquen los criterios del Interdicto Clásico al amparo de la R57 de Procedimiento Civil al interdicto estatutario a tenor la ley 161 de 2009 presentado por la Demandante es contraria al mandato expreso legislativo. En este mandato no se exige la presentación de fianza ni las alegaciones que pretende realizar el CFSE. El mandato es sencillo hay una violación a la ley 161 de 2009 el mismo procede. En el caso de autos es sencilla igual su aplicación todas las obras denunciadas fueron en violación

a la Ley 161 de 2009 y al Reglamento Conjunto, no hay drama o actos teatrales, es un hecho irrefutable por lo que la única defensa disponible al CFSE es la obtención de un permiso valido de construcción. Es un caso con una controversia lineal que no admite defensas como estado de emergencia, fianzas, agotamiento de remedios o incluso daño irreparable el CFSE tiene una sola alternativa y es con la que debió comenzar antes de hacer las obras clandestinas y es la obtención de un permiso. Las obras clandestinas no pueden ser utilizadas ya que carecen de un permiso de uso. El caso es así de sencillo y fundamentado en hechos irrefutables.

En virtud de todo lo cual, se pide respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo informado y declare no ha lugar la solicitud de desestimación por ser contraria a lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 161 de 2009 en cuanto al interdicto estatutario.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2025.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) del Tribunal General de Justicia.

F/. Daniel Martínez Avilés
RUA 14289
dmartinez@ML-LawGroup.com

1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
 SAN JUAN, P.R. 00920-5605
 TELS: (787) 775-2255/8282/0055
 FAX: (787) 775-2256

